

被告人の死亡を理由とする公訴棄却決定が確定した場合であっても、新たに発見された証拠によって、その公訴棄却決定が被告人作出の内容虚偽の証拠に基づくものであったことが明白となったときは、再起訴を妨げるものではないとの結論を採る場合、次の1から5までの各記述のうち、この結論の論拠となり得ないものはどれか。

1. 刑事訴訟法が公訴棄却事由として定める「被告人が死亡したとき」とは、被告人の死亡ではなく、被告人の死亡の証拠がある場合の意味である。
2. 被告人の死亡による公訴棄却決定は、非終局的な決定であるため、確定裁判の効力が生じない。
3. 再起訴禁止による利益を受けるためには、被告人にその利益を要求できる資格が必要であると解すべきである。
4. 被告人の死亡による公訴棄却決定は、訴訟続行が無意味となるため訴訟を打ち切る点において、心神喪失を理由とする公判手続の停止と同性質のものである。
5. 再起訴禁止の効力が及ばなくなる事情の変更とは、新証拠の発見ではなく、被告人の死亡という事実自体の変化でなければならない。

裁判が形式的に確定すると、後続する他の刑事訴訟手続との関係では、それと異なる内容の判断をしてはならないという拘束力が生じる。そうすると、本問のように被告人の「死亡」(339条1項4号)を理由とする公訴棄却決定が確定した場合、その後に被告人の死亡が偽装であることが判明しても、拘束力により、再起訴は許されないことになるはずである。しかし、実際には被告人は生きているのにそれを死亡しているとするのは常識に反する。そこで、この場合に前の裁判の拘束力は働かないと考え、再起訴を有効とできないかが問題となる。

1 論拠となり得る

被告人が「死亡」したときを、被告人の死亡ではなく被告人の死亡の証拠がある場合と考えれば、被告人が生存している証拠が発見された場合には、前訴裁判の拘束力が及ばなくなる事情の変更があったといえる。したがって、本記述は、再起訴を妨げるものではないとの結論の論拠となり得る。

2 論拠となり得る

被告人の死亡による公訴棄却決定は、非終局的な決定であるため、確定裁判の効力が生じないと考えれば、確定判決の拘束力は否定されるので、再起訴が可能となる。したがって、本記述は、再起訴を妨げるものではないとの結論の論拠となり得る。

3 論拠となり得る

再起訴禁止による利益を受けるためには、被告人にその利益を要求できる資格が必要であると考えれば、本記述のように被告人に重大な偽装工作がある場合にはこの要求資格が欠けており、検察官は前訴裁判の拘束力を受けることなく再起訴が可能となる。したがって、本記述は、再起訴を妨げるものではないとの結論の論拠となり得る。

4 論拠となり得る

被告人の死亡による公訴棄却決定は、心神喪失を理由とする公判手続の停止と同性質のものであると考えれば、死亡していなかったという事情が明らかになれば、心神喪失状態の解消により公判が再開されると同様に、再起訴が許容されるという結論を導くことができる。したがって、本記述は、再起訴を妨げるものではないとの結論の論拠となり得る。

5 論拠となり得ない

再起訴禁止の効力が及ばなくなる事情の変更とは、新証拠の発見ではなく、被告人の死亡という事実自体の変化でなければならないと考えれば、本記述では、かかる事実の変化はない以上、前訴裁判の拘束力が及ぶことになり、再起訴は原則として違法となる。したがって、本記述は、再起訴を妨げるものではないとの結論の論拠とはなり得ない。